القانون الأساسي

لـــــ "الجمعية المهنية المغربية للفنانين الممثلين"

سوس ماسة

الباب الأول: التأسيس - الاسم - المقر - الأهداف

الفصل الأول: التأسيس

"تأسست جمعية مهنية مستقلة ثقافية وفنية **بجهة سوس ماسة** تحت اسم **"الجمعية المهنية المغربية للفنانين الممثلين ويشار لها اختصارا ب ((Association Professionnelle Marocaine des Artistes Comédiens)) :** و ذلك وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 03 جمادى الأولى سنة 1378) الموافق لـ 15 نونبر1958 (بتنظيم ،**APMAC))** حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393) الموافق لـ10 أبريل 1973 والظهير الشريف المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423) الموافق لـ 23 يوليوز 2002)).

. . وتتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في حدود القوانين الجاري بها العمل

الفصل الثاني: المقر

يقع المقر المركزي للجمعية بمدينة أكادير في العنوان : حي الزيتون بلوك ف رقم 96 تيكوين أكادير.

ويجوز نقله إلى أي مدينة أخرى داخل تراب الجهة بقرار من الجمع العام أو بقرار من المكتب المسير مع إشعار السلطات المختصة طبقاً للقانون.

الفصل الثالث: المدة

مدة الجمعية غير محدودة، وتستمر في أداء مهامها إلى حين حلها وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون الأساشي.

الفصل الرابع: الإطار القانوني المرجعي

تخضع الجمعية في تنظيمها وتسييرها وتدبير أنشطتها إلى:

الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات
القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
مدونة الشغل المغربية (القانون 65.99)
التشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
القوانين المنظمة للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
القوانين الجبائية المعمول بها
الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية في المجال الثقافي والفني.

وتلتزم الجمعية بملاءمة أنشطتها مع هذه النصوص القانونية واحترامها في جميع تدخلاتها.

الفصل الخامس: الأهداف المهنية

تهدف الجمعية إلى النهوض بأوضاع الفنان الممثل مهنيا و اجتماعيا و ثقافيا، والارتقاء بالحرفة المسرحية والسمعية البصرية والسينمائية بالمغرب،

وتسعى الجمعية لتحقيق ذلك من خلال الأهداف والوسائل التالية:

أولاً: الدفاع عن المصالح المهنية والحقوقية:

تمثيل الفنانين الممثلين لدى السلطات العمومية، والمؤسسات الدستورية، والجهات المانحة،
الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للفنانين.

الترافع من أجل تحسين الإطار القانوني المنظم للمهن الفنية .

. التدخل لدى المشغلين المباشرين و غير المباشرين من أجل تشغيل الفنانين المنخرطين في الجمعية
التدخل لدى السلطات المحلية و الوطنية من أجل المساهمة في التنظيم الجيد للمهنة خاصة فيما يتعلق بالإنتاجات المسرحية ، السينمائية و التلفزيونية الوطنية و الدولية، و التنسيق مع كافة المشغلين سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما أو كافة الوسائط السمعية و البصرية و السياحية، من أجل تحقيق سليم لمبدإ تكافؤ الفرص ، و خلق وسط اقتصادي لصناعة ثقافية و فنية متقدمة.
حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتنسيق مع الجهات المختصة.

ثانياً: التنظيم المهني و سوق الشغل:

. المساهمة في تنظيم قطاع الشغل الفني ومحاربة الممارسات غير القانونية
العمل على حصر أطراف المهنة الحقيقيين وتصنيفهم مهنياً لمحاربة العمالة الوهمية أو الدخيلة التي تضر بجودة الإنتاج الوطني وبحقوق المهنيين.
الترافع لدى غرف التجارة والصناعة والخدمات والجهات المختصة لتيسير حصول الأعضاء على البطائق المهنية ، وتمكينهم من الحقوق الدستورية.
العمل كوسيط مهني لضمان صياغة عقود عمل عادلة وشفافة تضمن حقوق الفنانين في تنسيق مع كافة المشغلين سواء في المسرح أو التلفزيون

. أو السينما أو كافة الوسائط السمعية و البصرية

. السهر على احترام مبدأ تكافؤ الفرص

ثالثاً: العقود الفنية و التشغيل:

تعمل الجمعية على:

إعداد نماذج عقود عمل فنية (مسرح، سينما، تلفزيون، إشهار).
تتبع مدى احترام هذه العقود من طرف المشغلين.
ضمان الحد الأدنى من الأجور وشروط العمل اللائقة.
محاربة التشغيل غير المصرح به والاستغلال المهني.

رابعا: التكوين والإشعاع الثقافي:

إحداث مركز للتكوين، و التكوين المستمر والبحث في فنون الأداء لتطوير مهارات الفنانين الشباب والمحترفين ومواكبة المستجدات التقنية العالمية.
تنظيم مهرجانات، ملتقيات، ندوات فكرية، وورشات تطبيقية تساهم في إشعاع الثقافة المغربية و خلق فرص شغل للأعضاء.
إصدار منشورات أو مجلات متخصصة تعنى بشؤون المسرح والسينما والتمثيل.
إحداث منصات على كافة وسائل التواصل المتاحة عبر الأنترنت.

خامسا: الرعاية الاجتماعية والتضامن:

. دعم ولوج الفنانين لأنظمة التغطية الصحية
. الترافع من أجل إقرار نظام تقاعد للفنانين
إحداث "صندوق للتضامن الفني" لتقديم الدعم المادي والاجتماعي للأعضاء في حالات العجز، المرض، أو الأزمات المهنية.
إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عمومية أو خاصة لتوفير خدمات اجتماعية وتغطية صحية تكميلية وتسهيلات لفائدة المنخرطين، و تنظيم حملات صحية متنوعة.

سادساً: التعاون والشراكات:

عقد شراكات تعاون مع جمعيات ونقابات فنية داخل المغرب وخارجه لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع فنية مشتركة.
المساهمة في الدبلوماسية الثقافية من خلال تمثيل الفنان المغربي في المحافل الدولية والقارية.
عقد شراكات فنية و اجتماعية و صحية و اقتصادية مع المؤسسات الحكومية و المجالس المنتخبة جهويا ووطنيا، وتنفيذ مشاريع مشتركة.

الباب الثاني: العضوية والانخراط

الفصل السادس: شروط العضوية

يشترط في العضو أن يكون:
- متمتعاً بحقوقه المدنية ،
- أن يزاول مهنة التمثيل بشكل احترافي وتخصصي.
- أن يتوفر على تغطية صحية سارية المفعول.
- أن يتوفر على البطاقة المهنية للفنان.
- الالتزام بالنظام الأساسي و الداخلي للجمعية وأداء واجب الانخراط بشكل مستمر و منتظم.
- أن يوافق على قبول إنخراطه المكتب المسير.
- أن يوقع على ميثاق الشرف الذي تتبناه الجمعية.
- تعتمد الجمعية إنخراطات لفئات أخرى من الممثلين كطلبة الشعب المتخصصة في الفنون الدرامية أو خريجي المعاهد و الكليات المتخصصة و الهواة و ممارشي المسرح الشبابي و ذلك حسب مقتضيات تفصيلية في القانون الداخلي للجمعية.

الفصل السابع: أنواع الأعضاء المنخرطين

أعضاء عاملون: الممارسون الفعليون للمهنة و المنخرطون بصفة منتظمة.(الفئة الوحيدة التي يحق لها التصويت و الترشح لهياكل الجمعية)
. **أعضاء مُحْتَـــضَنـــُون**: و هم طلبة المعاهد و الكليات المتخصصة في الفنون الدرامية شريطة التخصص في مهنة التمثيل ، و هواة المسرح
أعضاء شرفيون: شخصيات قدمت خدمات جليلة للجمعية.

الفصل الثامن: فقدان العضوية

تفقد العضوية بالاستقالة ، أو الإقالة بسبب إخلال جسيم بالقوانين المنظمة للجمعية، أو عدم أداء الانخراط لمدة سنة تامة ، أو الوفاة، أو لأي سبب يتعارض مع ركائز الجمعية و بقرار من المكتب التنفيذي المسير.

الباب الثالث: الهيكلة الإدارية

الفصل التاسع: الجمع العام العادي

يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الجمعية، و يجتمع في دورة عادية مرة في كل ولاية من 05 سنوات، و قد ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي أعضائه،
يتكون الجمع العام من أعضاء المكتب المسير، و أعضاء المجلس ، و مناديب الأقاليم الذين يتم تعيينهم من طرف المكتب المسير بتشاور مع فناني كل أقليم على حدة داخل الجهة، مباشرة بعد الجموع العامة،
ويتداول فيما يلي:
- قراءة التقريرين الأدبي والمالي و المصادقة عليهما
- تعديل القانون الأساسي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك
- أن يوقع على ميثاق الشرف الذي تتبناه الجمعية.
- انتخاب المكتب المسير.

انتخاب أعضاء مجلس الجمعية على ألا يتعدى 20 عضوا فاعلا.

الفصل العاشر: المكتب المسير

ينتخب الجمع العام مكتباً تنفيذيا مسيرا لمدة أربع (05) سنوات ،
تتم عملية التصويت حصرا عبر انتخاب الرئيس بناء على برنامج مرحلي، على أن يتكلف بتكوين مكتبه في أجل لا يتعدى 07 سبعة أيام.
يسهر المكتب التنفيذي المسير على تنفيذ قرارات الجمع العام وتدبير شؤون الجمعية بين دورتين، و تمثيلها قانونيا،
و يضم المكتب الوطني، 09 أعضاء على الأقل و 13 عشر عضوا على الأكثر، وتتحدد مهام أعضائه كما يلي:

الرئيس:

يمثل الجمعية قانونياً أمام القضاء، والسلطات العمومية، والمؤسسات الدستورية، والمنظمات الدولية.
يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي و مجلس الجمعية والجموع العامة العادية و الاستثنائية.
يوقع على الاتفاقيات والشراكات الوطنية والدولية باسم الجمعية.
يوقع بالاشتراك مع أمين المال على كافة الشيكات والمستندات المالية.

النائب الأول للرئيس:

ينوب عن الرئيس في حال غيابه أو وجود عائق قانوني، ويمارس كافة صلاحياته المفوضة له.

النائب الثاني للرئيس:

ينوب عن الرئيس في حال غياب الرئيس ونائبه الأول.
يكلف بملف العلاقات العامة والتعاون الدولي والدبلوماسية الثقافية.

الكاتب العام:

يسهر على تدبير الشؤون الإدارية للجمعية، وتحرير محاضر الاجتماعات، وتوجيه الاستدعاءات.
المسؤول الأول عن ملفات التصريح القانوني للجمعية لدى السلطات المحلية والوطنية.
يشرف على سجل المنخرطين وتنسيق المراسلات الإدارية.

نائب الكاتب العام:

يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه في حال غيابه.
يكلف بتوثيق الأرشيف الفني والمهني للجمعية وإعداد التقارير الأدبية الدورية.

أمين المال:

المسؤول عن تدبير الموارد المالية، وتحصيل الانخراطات، ومسك السجلات المحاسبية طبقاً للقوانين المعمول بها.
. يسهر على إعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي
يوقع على الشيكات والمستندات المالية بالاشتراك مع الرئيس.

نائب أمين المال:

يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حال غيابه.
يكلف بملف جلب الاستثمارات والمنح وتدبير "صندوق التضامن الفني.

المستشارون (عددهم حسب العدد المصادق عليه في تكوين المكتب التنفيذي):

يشاركون في مداولات المكتب والتصويت على القرارات.
يكلفهم المكتب برئاسة اللجان الوظيفية (مثل لجنة التكوين، لجنة الوساطة المهنية، لجنة الشؤون القانونية).

ويسهر المكتب التنفيذي على:

تنظيم الجموع العامة العادية والاستثنائية و الإشراف على تزكية مناديب الأقاليم،
تمثيل الفنان/ الممثل المغربي في المحافل الدولية والقارية والوطنية.
التنسيق المركزي و خلق شراكات مع الوزارات الوصية على القطاع الثقافي و الفني، و كافة السلطات العمومية والمنتخبة، و كافة المتدخلين في القطاع الثقافي و الفني وغرف التجارة والصناعة والخدمات على المستوى الوطني.
خلق شراكات مع مؤسسات حكومية و غير حكومية وطنية و دولية لدعم العمل الثقافي و الفني على مستوى الجهة.

الفصل الحادي عشر: مجلس الجمعية

ينتخب مجلس الجمعية مباشرة بعد انتخاب المكتب التنفيذي في الجمع العام العادي، و تنعقد اجتماعاته مرتين في السنة, الدورة الأولى قبل بداية الموسم الثقافي و الفني للتداول في البرنامج العام للجمعية، و الدورة الثانية في ختام الموسم ،ويتكون من 20 عضوا عاملا على الأكثر، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي إضافة إلى مناديب الأقاليم الستة في حالة انتدابهم.

الإنتدابات الإقليمية:

تعتمد الجمعية مناديب إقليميين داخل الجهة، لتسهيل عملية التواصل بين الفنانين المنخرطين و مكتبهم التنفيذي و ذلك بعد التزكية بناء على ترشيحات فنانى كل أقليم على حدة. و ذلك مباشرة بعد الجموع العامة، دون أن تكون لهذه العملية أي تبعات إدارية. علما أن التزكية تتجدد سنويا أو تلغى على أن تعطى لمندوب آخر عوضا عن العضو السابق بقرار من المكتب، أو بناء على طلب منخرطي الإقليم الذي يمثله.

الباب الرابع : اللجان الوظيفية

الفصل الثاني عشر

تُحدث لجان دائمة، من بينها:

: اللجنة القانونية

و تحدث لأجل:

تأطير وتأمين كل ما هو قانوني داخل الجمعية وحماية أعضائها قانونياً.

لجنة التكوين : و تحدث لأجل:

، تطوير كفاءات الفنانين بالحرص على التكوين و التكوين المستمر،ورفع المستوى المهني

لجنة المواكبة و التشغيل : و تحدث لأجل:

رصد العطالة الفنية لدى المنخرطين و توثيقها، و تتبع الأحقية التشغيلية إذا اقتضت الضرورة ذلك و الإشراف على تقديم ملفات منخرطيها لكافة المشغلين لانتقاء الفنانين المؤهلين .

لجنة الوساطة المهنية : و تحدث لأجل:

حل النزاعات بشكل ودي قبل اتخاذ المساطر القانونية.

لجنة العلاقات الدولية : و تحدث لأجل:

توسيع إشعاع الجمعية دوليا، و بناء شراكات مع مؤسسات حكومية و غير حكومية و هيئات شبيهة، أو لها نفس الأهداف.

كما يمكن للمكتب إحداث لجان وظيفية متعددة، أو إلغاء لجان أخرى.

الباب الخامس: الموارد المالية

الفصل الثالث عشر: الموارد

واجبات انخراط الأعضاء.

دعم المؤسسات الحكومية ، و الجماعات الترابية، و المجالس المنتخبة ،ومنح غرف التجارة والصناعة لدعم الأنشطة.

مداخيل التظاهرات والمهرجانات و السهرات الفنية، والدورات التكوينية التي تنظمها الجمعية.

الهبات و دعم المؤسسات الثقافية و الفنية الوطنية و الدولية.

مداخيل من وسائط متعددة كوسائل التواصل الاجتماعي أو بيع منتوجات حسب القوانين الجاري بها العمل.

الفصل الرابع عشر: التصفية و الحل

عند حل الجمعية بقرار من الجمع العام الاستثنائي، تُحول ممتلكاتها إلى جمعية أخرى لها نفس الأهداف بعد سداد الديون.